(او ادخل دخانا بصنعه) متعمدا الى جوفه او دماغه لوجود القطر وهذا فى دخان غير العنبر والعود وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة ايضا للنفع والتداوى وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع بهذا الزمان كما قدمناه (او استقاء) اى تعمدا خراجه (ولو دون ملء الفم فى ظاهر الرواية) لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا فليقض (وشرط ابو يوسف رحمه الله) ان يكون (ملء الفم وهو الصحيح) لان مادونه كالعدم حكما حتى لا ينقض الوضوء (او أعاد) بصنعه (ماذرعه) أى غلبه (من القىء وكان ملء الفم) وفى الاقل منه روايتان فى الفطر ٤٤٤ وعدمه باعادته (وهو ذاكر) لصومه اذ لو كان ناسيا لم يفطر لما تقدم

اواكل ما) بقى من مصوره (بين اسنانه وكان قدر الحمصة) لامكان الاحتراز عنه بلا كلفة (أو نوى الصوم نهارا بعد ما اكل ناسيا قبل ايجاد نيته) الصوم (من النهار) كما ذكرته فى حاشيتى على الدرر والغرر (او اغمى عليه) لانه نوع مرض (ولو) استوعب (جميع الشهر) يقضى بمنزلة النوم بخلاف الجنون (الا انه لا يقضى اليوم الذى حدث فيه الاغماء أو حدث فى ليلته) لوجود شرط الصوم وهو النية حتى لو تيقن عدمها لزمه الاقل أيضا (او جن) جنونا (غير ممتد جميع الشهر) بأن افاق فى وقت النية نهارا لانه لا حرج فى قضاء مادون شهر (و) ان استوعبه شهرا (لا يلزمه قضاؤه) ولو حكما (بافاقته ليلا) فقط (او نهارا بعد فوات وقت النية فى الصحيح) وعليه الفتوى لان الليل لا يصام فيه ولا فيما بعد الزوال كما فى مجموع النوازل والمجتبى والنهاية وغيرها وهو مختار شمس الائمة وفى الفتح يلزمه قضاؤه باقضاله فيه مطلقا

بصنعه) بخلاف مالو كان بغير صنعه (قوله وهذا فى دخان غير العنبر والعود) اى ونحوهما كالجاوى والمصطكى (قوله ولو دون ملء الفم) مبالغة فى لزوم القضاء (قوله ومن استقاء عمدا فليقض) لفظ الحديث كما قدمه من ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه القضاء وان استقاء عمدا فليقض (قوله وفى الاقل منه روايتان) اصحهما عدم الفساد درر عن المحيط (قوله باعادته) لا حاجة اليه لانه الموضوع (قوله قبل ايجاد نيته) اما الاكل ناسيا بعدها فلا شئ عليه به للحديث (قوله بمنزلة النوم) اى وامتداده نادر والاحكام انما تبنى على الغالب (قوله حتى لو تيقن عدمها) كما لو كان مسافرا او مريضا او ممن تكايعتاد الاكل فى رمضان كذا فى الشرح (قوله بأن افاق فى وقت النية) اى ولم ينو (قوله لانه لا حرج الخ) لا يظهر لانه اذا كان يفيق كل يوم فى الوقت الصالح يلزمه قضاؤه (قوله ولو حكما) اى ولو كان الاستيعاب حكما والباء فى قوله بافاقته للسببية او تصوير للافاقة * (تتمة) * كل ما انتفى فيه وجوب الكفارة محله ما اذا لم يقع منه مرة بعد أخرى لاجل قصد معصية افساد الصوم فان فعل وجبت على ما عليه الفتوى نهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

* (فصل يجب الامساك) أى تشبها القضاء حق الوقت (قوله ولو بعذر ثم زال) كقتال عدو وحمى زالا (قوله وعلى حائض ونفساء طهرتا) وأما فى حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الامساك لان الصوم منهما حرام والتشبه بالحرام حرام وكذلك لا يجب الامساك على المريض والمسافر لان رخصة الافطار فى حقهما باعتبار الحرج ولو ألزمناهما التشبه لعاد الشئ على موضوعه بالنقض ولكن لا يأكلون جهرا بل سرا كذا فى الشرح (قوله لحرمة الوقت) علة لوجوب الامساك فى الجميع (قوله لعدم الخطاب عند طلوع الفجر) أى الذى هو اول وقت الامساك فانعدمت الاهلية فيه فلم يجب عليهما وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها اذا بلغ او اسلم فى بعض الوقت لان سبب وجوب الصلاة الجزء الذى يتصل به الاداء وقد وجدت الاهلية عند ذلك الجزء أفاده السيد وفيه أن المجنون اذا أفاق بعد طلوع الفجر فى الوقت الصالح يلزمه قضاؤه مع عدم الخطاب عليه أولا فان أجيب عنه بأن السبب شهود الجزء الصالح ينقض لانه موجود فيهما (قوله وعلمت الخلاف فى افاقة المجنون) اى أنه هل يشترط فى لزوم القضاء افاقته فى وقت يصلح لانشائية الصوم وهو من طلوع الفجر الى قبيل الضحوة او المعتبر افاقته فى اى وقت منه والله سبحانه وتعالى اعلم وأستغفر الله العظيم

* (فصل فيما يكره للصائم) * ظاهر اطلاقه الكراهة يفيد أن المراد بها التحريمية (قوله

* (فصل يجب) * ذوق على الصحيح وقيل يستحب (الامساك بقية اليوم على من فسد صومه) ولو بعذر ثم زال (وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر) ومسافرا قام ومريض برئ ومجنون افاق (وعلى صبى بلغ وكافر اسلم) لحرمة الوقت بالقدر الممكن (وعليهم القضاء الا الاخيرين) الصبى اذا بلغ والكافر اذا أسلم لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما وعلمت الخلاف فى افاقة المجنون

* (فصل فيما يكره للصائم ومالا يكره ومايستحب) له